

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
k rukám ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara
 Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
 ID DS: 6bnaawp

V Ospělově dne 24. srpna 2026

DRUHÉ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTÍ

ze dnů 15. a 17. července 2026 a doplnění ze dne 15. srpna 2026 – nové důkazy do 24. srpna 2026

Podatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Navazující věci MV	MV-108890-3/TP-2026; MV-97289-3/TP-2026; MV-114818-2/TP-2026
Soudní souvislost	Městský soud v Praze, sp. zn. 15 A 44/2026
Aktuální stav	Toto podání vychází ze skutkového stavu a nových úředních důkazů dostupných ke dni 24. srpna 2026.

I. Procesní vymezení

Toto podání předkládá úřední listiny vzniklé ve dnech 20. a 24. srpna 2026, které zásadně mění skutkový obraz a vyžadují samostatné věcné posouzení. Podání je založeno pouze na skutečně existujících a doložených úředních listinách.

II. Tři nové úřední důkazy po 20. srpnu 2026

První důkaz: KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. srpna 2026 v č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR popsalo stav historické metodické dokumentace OKTE Frýdek-Místek. Z listin plyne zásadní napětí mezi tvrzením o neexistenci části SOP a dalších písemných podkladů, tvrzením o používání ENFSI/UNODC a údaji o skartaci části spisů z metodicko-odborných výjezdů a mezilaboratorních zkoušek.

Druhý důkaz: Kriminalistický ústav dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, sdělil, že mu není známo žádné pochybení, že kontrola znalecké činnosti probíhá průběžně, ale zároveň odmítl povinnost na můj podnět přezkoumávat odborné znalecké postupy a oznámil, že další podání v téže věci bez nových relevantních skutečností bude zakládat bez vyřízení.

Třetí důkaz: Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia dne 24. srpna 2026, č. j. PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD, odmítl přezkumný postup s tím, že před ním musí proběhnout obligatorní prošetření podle § 97 zákona o Policii ČR u věcně příslušného KÚ. Tím vznikl uzavřený procesní kruh: KÚ tvrdí, že přezkoumávat nemusí, a nadřízený kontrolní útvar tvrdí, že přezkoumávat nemůže, dokud KÚ neprošetří.

NOVÝ STAV K 24. 8. 2026: nejde už jen o průtahy. Dva policejní útvary si fakticky předávají odpovědnost tak, že žádný nezajistí nestranný, dokumentovaný přezkum, zatímco část historických kontrolních podkladů již byla skartována. To je kvalitativně nový důkaz pokračování stavu namítaného od července 2026.

III. Ministerstvo již nemůže tvrdit, že věc nespadá do jeho působnosti

Ministerstvo vnitra dne 21. července 2026, č. j. MV-114818-2/TP-2026, sdělilo, že mi nemůže být „jakkoliv nápomocno“ a že uváděné skutečnosti se nevztahují k jeho působnosti. Nové listiny tento závěr činí neudržitelným v rovině řídicí a kontrolní odpovědnosti za Policii ČR.

Nežádám ministra, aby nahrazoval soud, státního zástupce nebo znalce. Žádám, aby byla odstraněna zjevná organizační a kontrolní mezera uvnitř Policie ČR: KÚ odmítá přezkum a Úřad vnitřní kontroly jej odmítá převzít, dokud KÚ neprošetří. Jde tedy o otázku fungování policejního kontrolního mechanismu a zachování důkazů, nikoli o rozhodování o vině.

IV. Rozpor v metodické dokumentaci vyžaduje nezávislé zjištění

KÚ dne 25. června 2026 tvrdil, že jednotlivá OKTE si SOP tvoří sama, že pravidla byla sjednocena již před rokem 2021 a kontrolována metodicko-odbornými výjezdy a mezilaboratorními testy. KŘP MSK dne 20. srpna 2026 však v podstatné části požadované historické dokumentace uvádí její neexistenci či nedostupnost a současně tvrdí používání ENFSI/UNODC.

Není přípustné, aby se tento rozpor uzavřel pouhým dalším stanoviskem KÚ, jehož vlastní historická tvrzení jsou předmětem pochybnosti. Je třeba určit nestranný útvar nebo tým, který porovná dochované spisy, metadata, akreditační dokumentaci, výsledky kontrol a konkrétní trestní znalecké spisy.

V. Bezodkladné uchování důkazů

Nově doložená skartace části kontrolních spisů mění povahu žádosti o uchování důkazů. Nečiním bez dalšího závěr, že skartace byla protiprávní. Je však prokázáno, že historická důkazní základna se zmenšila. Každé další běžné skartační či mazací opatření může znemožnit budoucí soudní, správní nebo trestněprocesní přezkum.

VI. Požadovaná opatření ministra vnitra

1. zajistit, aby byla stížnost a její doplnění posouzena jako jeden procesní celek a aby nebyla znovu uzavřena obecným odkazem na nepříslušnost;
2. uložit policejnímu prezidentovi určit nestranný kontrolní mechanismus mimo rozhodovací působnost osob, které se podílely na napadeném vyřízení KÚ;
3. bezodkladně zajistit uchování dosud existujících SOP, pracovních postupů, akreditačních a validačních záznamů, protokolů kvality, surových dat, elektronických auditních stop, záznamů o školeních, metodických výjezdech a mezilaboratorních zkouškách vztahujících se k měření THC v letech 2009–2019;
4. nechat identifikovat konkrétní podklad, z něhož Policie ČR dovozuje používání ENFSI/UNODC u OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019;
5. nechat prověřit, zda ke skartovaným spisům existují kopie, metadata, výsledkové protokoly nebo navazující záznamy u KÚ, Policejního prezidia, KŘP, akreditačních orgánů nebo v elektronických systémech;
6. sdělit mi číslo jednací, odpovědný útvar, rozsah přezkumu a konkrétní přijatá organizační opatření;
7. zajistit, aby výsledek nebyl další prosté postoupení mezi KÚ a Úřadem vnitřní kontroly, ale přezkoumatelné vyřízení s popisem provedených úkonů a zjištění.

VII. Vztah k odvolání podle InfZ a k soudnímu řízení

Proti rozhodnutí KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR podávám samostatné odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb. Toto doplnění není druhým odvoláním. Listiny z informačního řízení jsou zde důkazy pro řídicí a kontrolní odpovědnost ministerstva.

Stejně nové listiny budou předloženy Městskému soudu v Praze ve věci 15 A 44/2026 pouze jako následné důkazy o tom, zda tvrzený zásah a stav nečinnosti či nepřezkoumatelného přesouvání odpovědnosti nadále trvá. Žalobní petit tím nebude měněn.

VIII. Závěr

K 24. srpnu 2026 je situace jasnější než při podání ze dne 15. srpna: **KÚ odmítl povinnost provést požadovaný přezkum a Policejní prezidium současně odmítlo přezkum nadřízený, protože předchozí prošetření KÚ údajně neproběhlo. Tento kruh nemůže být vydáván za funkční kontrolní mechanismus.**

Žádám proto konkrétní řídicí opatření a ochranu zbývajících důkazů.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. KŘP MSK, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
2. KŘP MSK, KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
3. Kriminalistický ústav, KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
4. Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly, PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD ze dne 24. 8. 2026.
5. Kriminalistický ústav, KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.